

2ª TURMA RECURSAL — TJPR

Guia de Estilo — Padrão CNJ

Versão Final Consolidada · Redação de Votos Judiciais

Este guia define padrões obrigatórios de redação para votos judiciais, garantindo **uniformidade, clareza, coerência** e aderência ao estilo do gabinete. O guia deve ser seguido integralmente na redação do voto.

Princípios de Redação

A redação deve observar, cumulativamente, os princípios institucionais e operacionais abaixo. Estes princípios formam a base de toda decisão produzida pelo gabinete.

Princípios Institucionais (Obrigatórios)

Impessoalidade

O voto expressa a atuação jurisdicional, não a opinião pessoal do julgador.

Clareza

O texto deve permitir compreensão imediata e inequívoca.

Concisão

Transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras.

Formalidade

Uso obrigatório da norma culta.

Objetividade

Frases diretas, sem dispersão.

Uniformidade

Manutenção de padrão consistente entre decisões.

Princípios Operacionais

→ Primazia do caso concreto

Partir sempre dos fatos.

→ Estrutura lógica imediata

Apresentar a ideia central no início.

→ Ordem direta

Sujeito + verbo + complemento.

→ Fluidez argumentativa

Evitar saltos lógicos.

→ Naturalidade controlada

Evitar rebuscamento excessivo.

→ Aderência ao corpus

Reproduzir o padrão do gabinete.

❗ A redação deve permitir uma **única interpretação possível**. Substituir locuções por formas simples, eliminar redundâncias e expressões vazias, evitar pormenores irrelevantes e períodos excessivamente longos.

Vedações Obrigatórias

As vedações abaixo são de observância obrigatória e se aplicam a todos os votos produzidos pelo gabinete, sem exceção.

Forma e Estrutura

- Não utilizar listas ou tópicos no voto
- Não utilizar travessão
- Não utilizar sujeito indeterminado com "-se"
- Não utilizar partes com inicial maiúscula

Conteúdo e Dados

- Não inventar jurisprudência ou dados
- Evitar repetição excessiva de conectivos
- Evitar expressões genéricas
- Evitar estrangeirismos desnecessários

Linguagem e Estilo

- Evitar linguagem coloquial
- Evitar metáforas ou linguagem literária
- Evitar expressões subjetivas
- Evitar rebuscamento excessivo

⊗ O descumprimento de qualquer vedação compromete a uniformidade e a qualidade institucional do voto. Nenhuma exceção é admitida sem autorização expressa do gabinete.

Estrutura do Voto

A estrutura do voto varia conforme a classe processual. Abaixo estão os modelos obrigatórios para Recurso Inominado e Embargos de Declaração.

Recurso Inominado

01

Abertura

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

02

Gratuidade (se cabível)

De plano, da análise dos autos, verifica-se a presença de elementos probatórios aptos a comprovar a situação de vulnerabilidade econômica, razão pela qual concedo à parte recorrente a gratuidade da justiça.

03

Admissibilidade

Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, o presente recurso merece ser conhecido.

04

Preliminares de Mérito

Análise das preliminares, se houver.

05

Mérito

Cinge-se a controvérsia à [...]. Sendo assim, à luz da legalidade e da jurisprudência, a manutenção/reforma da sentença é a medida que se impõe.

06

Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e [RESULTADO] do recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

Embargos de Declaração

01

Abertura

Relatório dispensado, nos termos do Enunciado nº 92 do Fonaje.

02

Recebimento

Recebo os embargos de declaração, vez que tempestivos e presentes os pressupostos de admissibilidade.

03

Delimitação

Destaco que tal medida constitui instrumento processual destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõem os arts. 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022 do CPC.

04

Análise dos Vícios

Diante da alegação de [CITAR VÍCIOS], os embargos opostos [não] comportam acolhimento.

05

Dispositivo

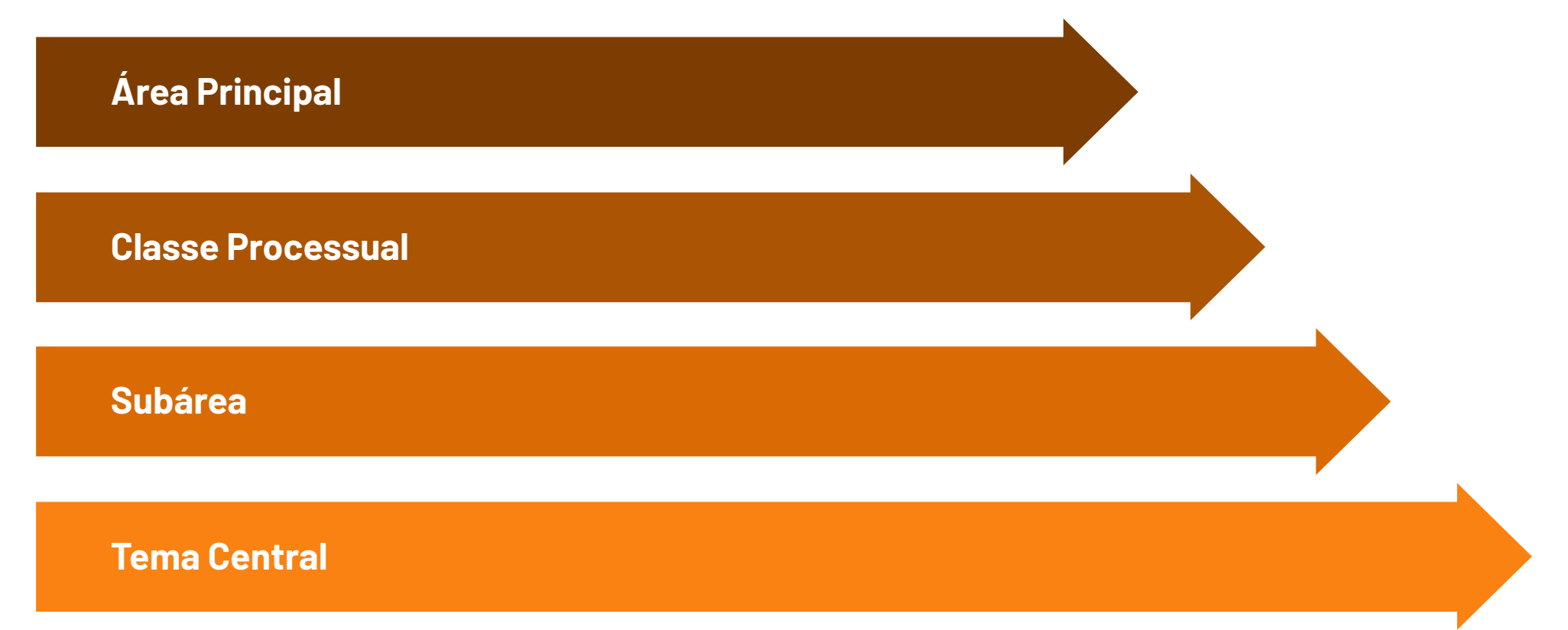
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e [PARCIAL] ACOLHIMENTO/REJEIÇÃO dos presentes embargos de declaração.

Fórmulas de Dispositivo – Recurso Inominado

Desprovitamento Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor [atualizado da causa/condenação], nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.	Parcial Provimento Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, para o fim de [RELATAR O QUE A SENTENÇA IMPLICA], nos termos da fundamentação acima. Diante do parcial êxito recursal, inaplicável a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e em conformidade com o entendimento firmado no PUIL nº 3.874/PR.	Provimento Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, para o fim de [RELATAR O QUE A SENTENÇA IMPLICA], nos termos da fundamentação acima. Diante do êxito recursal, inaplicável a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
---	---	--

Ementa – Padrão Obrigatório

A ementa deve ser redigida em caixa alta, em parágrafo único, sem numeração, com no máximo 3 linhas (até 4 em casos complexos). A redação deve ser direta, sem narrativa.



A ordem estrutural da ementa é inviolável. Cada elemento cumpre função autônoma e não pode ser fundido, omitido ou invertido.

Áreas Principais Admitidas

Direito Civil e Processual Civil	Direito do Consumidor
----------------------------------	-----------------------

Somente estas duas áreas são admitidas. Nenhuma outra denominação é aceita.

Resultado – Padrão Fechado

- RECURSO NÃO CONHECIDO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vedações Específicas da Ementa

Não omitir a tese adotada.	Não fundir tema e tese em um único elemento.
Não inverter a ordem estrutural.	Não usar linguagem narrativa.
Não usar resultado fora do padrão fechado.	

Critério de Validação

A ementa será válida se:

- Seguir a ordem estrutural obrigatória.
- Contiver tese autônoma e não genérica.
- Apresentar resultado no padrão fechado.
- Refletir fielmente a fundamentação do voto.

Em julgamentos com múltiplos recursos, o resultado deve ser individualizado: **RECURSO DE [XXX] CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE [YYY] CONHECIDO E DESPROVIDO.**

Fundamentação e Hierarquia de Aplicação

A fundamentação do voto deve seguir ordem lógica e progressiva, partindo sempre dos fatos concretos. É vedado iniciar por norma abstrata.

1. Fatos

Apresentação objetiva dos fatos relevantes ao caso concreto.

3. Falha ou Regularidade

Conclusão sobre a conduta das partes à luz das provas produzidas.

2. Prova

Análise do conjunto probatório e do ônus da prova — indicar quem tinha o ônus e se foi cumprido.

4. Enquadramento Jurídico

Aplicação das normas e jurisprudência pertinentes ao caso, com referências normativas no padrão: primeira citação com número e data; demais, com número e ano.

Regras Temáticas da Fundamentação



Dano Moral

Exige fundamentação concreta, evitando generalização. A quantificação deve observar proporcionalidade e cumprir função compensatória e pedagógica.



Relação de Consumo

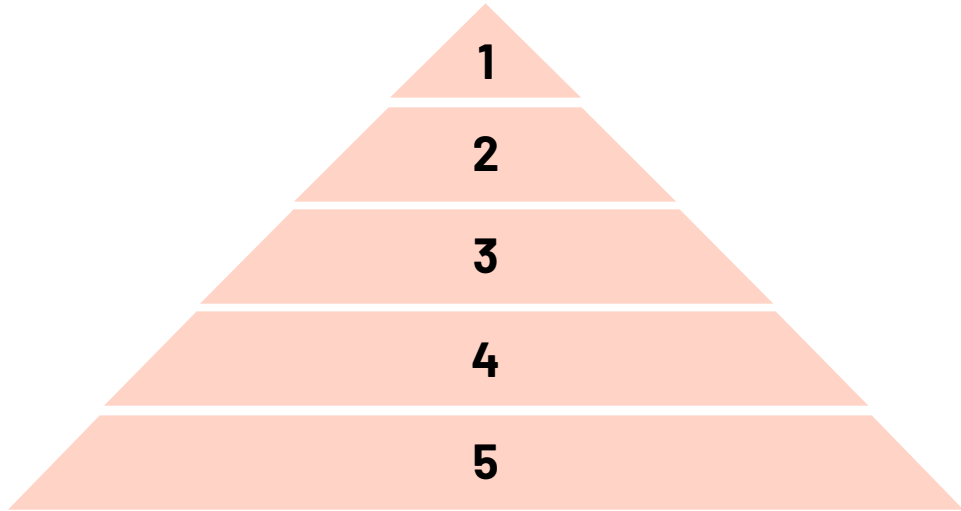
Deve ser adaptada ao caso concreto, sem transposição automática de modelos genéricos.



Jurisprudência

Usar apenas quando pertinente ao caso. Evitar excesso de citações. Nunca inventar precedentes ou dados.

Hierarquia de Aplicação



- 1 Princípios Institucionais
- 2 Estrutura Obrigatória
- 3 Regras de Redação
- 4 Padrões Operacionais
- 5 Exemplos do Gabinete

⚠ Este guia define **como escrever**. O conteúdo jurídico deve ser construído a partir do caso concreto. Nenhuma fórmula substitui a análise cuidadosa dos autos e a construção argumentativa fundamentada nos fatos.